ANDRYCHÓW, dnia 30.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2023
z dnia 30.05.2023 r

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Done Deliveries na rynku międzynarodowym poprzez opracowanie i wdrożenie do własnej działalności innowacji procesowej" (zwany dalej: Projekt), Zamawiający poszukuje Wykonawcy, dostawcy urządzenia brzegowego klasy NGFW (Next Generation Firewall) wraz z 36 miesięczną gwarancją i subskrypcją wszystkich usług NGFW, oraz usługą instalacji i konfiguracji interfejsów, publikacji usług sieciowych i niezbędnych polityk dostępowych.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. Ust 2022 poz.1710 z późn. zmianami)

I. NAZWA ORAZ ADRES Zamawiającego:

Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, 34 - 120, ul. Batorego 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000992825, NIP: 5542945426, REGON: 366428409.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa firewall wraz z punktami dostępowymi wraz z 36 miesięczną gwarancją i subskrypcją oprogramowania.

Zamawiający wymaga dostawy dwóch urządzeń klasy NGFW (Next Generation Firewall) dedykowanych do pracy na brzegu sieci korporacyjnej oraz publicznej (Internet), oraz punktów dostępowych o parametrach wymienionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 5 (dalej: „OPZ") oraz gwarancją producenta, realizowaną w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, na okres minimum 36 miesięcy, oraz z subskrypcją oprogramowania zapewniającego dostęp do wszystkich opcji urządzenia na okres 36 miesięcy. Wymagana jest dodatkowo usługa instalacji i konfiguracji urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy opis zamówienia - NGFW

1. Wymagania ogólne .

Zamawiający wymaga dostawy dwóch urządzeń klasy NGFW (Next Generation Firewall) dedykowanych do pracy na brzegu sieci korporacyjnej oraz publicznej (Internet) o następujących, minimalnych parametrach technicznych:

- Urządzenia muszą być wyposażone w min. 8 interfejsów Gigabitethernet (Base-T), 2 interfejsy 10G SFP+ oraz dedykowane interfejsy do out-of-band management,
- Urządzenie musi być wyposażone w min. 2 redundantne zasilacze 230V 50 Hz
- Urządzenia muszą pracować w układzie HA (high availabity) w trybie co najmniej active-passive,
- Wymagana jest automatyczna synchronizacja konfiguracji z urządzania active do passive,
- Wymagana wydajność przy obsłudze ruchu IPv4 z inspekcją na poziomie L3/L4, rozpoznawaniem aplikacji i załączonym logowaniem ruchu (udp 64 kB) co najmniej na poziomie 10 Gbps,
- Wymagana wydajność przy obsłudze ruchu IPSec (ruch enterprise-mix) z inspekcją IPS, threat protection, rozpoznawaniem aplikacji co najmniej na poziomie 2,6 Gbps,
- Wydajność w ruchu z inspekcją IPS, threat protection, antivirus, anti-spyware, anti-malware, rozpoznawaniem aplikacji, załączonym logowaniem ruchu minimum na poziomie 1,6 Gbps dla ruchu tzw. enterprise-mix,
- Wydajność ruchu przy inspekcji SSL-Decrypt (an average of HTTPS sessions of different cipher suites) na poziomie min. 1 Gbps
- Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez CLI z użyciem protokołu ssh oraz https (webgui), wymagana jest możliwość eksportu konfiguracji do pliku tekstowego,
- Wymagane jest wsparcie dla autentykacji administratorów w oparciu o bazę lokalną jak i z serwera radius,
- Wymagane jest możliwość definiowania ról administratorów,
- Możliwość zarządzania punktami dostępowymi do sieci bezprzewodowej (min. 64 AP w trybie tunel).

2. **Wymagania dotyczące funkcji sieciowych:**

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia wspierały następujące protokoły oraz technologie:

- Wirtualne tablice routingu (VRF) – wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiało zdefiniowanie co najmniej 4 instancji,
- Protokoły routingu – co najmniej BGP oraz OSPF,
- Agregacja połączeń – wymagane jest wsparcie dla protokołu LACP oraz możliwości agregacji min. 4 interfejsów GE lub 2 portów 10GE,
- Wymagane jest wsparcie dla połączeń IPSec w trybie co najmniej route-based,
- Wsparcie dla protokołów co najmniej aes-256, aes-192, sha1, sha-256, DH group 14, 19, 20,
- Zintegrowany server DHCP,

3. **Wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa.**

Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie wspierało następujące technologie bezpieczeństwa:

- rozpoznawanie aplikacji – wymaga się dostępnej bazy (zdolności do detekcji) minimum 2000 definicji,
- antimalware,
- DNS security,
- file blocking,
- anti-spyware (command-and-control)
- intrusion protection,
- decrypcja ruchu SSL/TLS z uwzględnieniem TLS1.3,
- url filtering,

4. **Wymagania formalne.**

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia spełniały dodatkowe, poniższe kryteria

- Oferowane rozwiązanie musi być nowe, nie używane wcześniej w innych projektach oraz pochodzić z bieżącej linii produkcyjnej producenta,
- Data produkcji nie może przekraczać 6 m-cy od daty dostawy do Zamawiającego,
- Oferowane urządzenia nie mogą być w fazie End-of-life,
- Oferowane urządzenia muszą pochodzić w oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej,
- Licencje oprogramowania dostarczone wraz z sprzętem muszą być zarejestrowane na użytkownika końcowego,
- Do oferowanych urządzeń należy zapewnić usługi wsparcia technicznego producenta na okres min. 36 m-cy, zapewniające prawo do aktualizacji oprogramowania, sygnatur oraz wsparcie techniczne służb producenta (lub autoryzowanego partnera serwisowego) w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych jak i wymianę uszkodzonych elementów na nowe. Wymagany tryb serwisu to min. 8x5xNBD – co oznacza dostęp do pomocy technicznej co najmniej w dni robocze w godzinach 8-16, dostępność elementów zamiennych na następny dzień roboczy,
- Oferowane rozwiązanie musi się znajdować w prawym górnym rogu tzw. Kwadratu Gartnera dla rozwiązań NGFW w 2022 r.

Szczegółowe wymagania dla punktów dostępowych:

1. **Wymagania dotyczące punktów dostępowych:**

Zamawiający wymaga dostarczenia 6 sztuk punktów dostępowych do sieci Wifi wraz z kontrolerem o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- Praca w standardzie 801.11x, 802.11n, 802.11b/g
- 2x2 MU-MIMO,
- Wewnętrzne anteny o wzmocnieniu min. 4 dBi dla 2,4 Ghz oraz 5 dBi dla 5 Ghz,
- Zintegrowan BLE,
- Praca w kanałach 20, 40 oraz 80 MHz,
- 2 interfejsy 1GE base-T,
- Zasilanie z PoE,
- Detekcja „rogue AP"
- Wsparcie dla WIPS,
- Funkcja packet sniffer,

Dostarczone AP muszą być zarządzane z poziomu kontrolera wifi umożliwiającego konfigurację sieci WiFi zarówno w trybie tunel jak i local.

2. **Wymagania dotyczące kontrolera:**

Zamawiający wymaga, aby kontroler Wifi oferował następujące funkcje:

- Tworzenie sieci wifi z autentykacją poprzez 801.1x (EAP, Cisco-LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, EAP-AKA),
- Obsługa WPA2 (Personal and Enterprise) – 802.11i standard,

- Wsparcie dla RFC 2865 RADIUS authentication oraz RFC 3579 RADIUS support for EAP,
- Obsługa Certificate based authentication for BYOD,
- Możliwość korzystania z baz użytkowników poprzez Internal Database, RADIUS, LDAP, TACACS+
- Obsługa protokołów szyfrowania min. CCMP/AES, TKIP, TKIP+AES, DTLS,
- Captive Portal dla dostępu gościnnego z możliwością autentykacji poprzez lokalne jak i zewnętrzne źródla,
- Możliwość customizacji wyglądu Captive Portal, ustawienia komunikatów typu „disclaimer"
- Możliwość konfiguracji dostępu gościnnego ograniczonego czasowo (czas wygaśnięcia, czas startu)
- Zintegrowany server DHCP,
- Mapowanie SSID do vlanu,
- Zarzadzanie poprzez https, ssh, serial console,
- Praca w układzie HA,

Zamawiający nie dopuszcza kontrolera w wersji cloud oraz virtual appliance.

3. **Wymagania formalne:**

Do oferowanych urządzeń należy zapewnić usługi wsparcia technicznego producenta na okres min. 36 m-cy, zapewniające prawo do aktualizacji oprogramowania, wsparcie techniczne służb producenta (lub autoryzowanego partnera serwisowego) w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych jak i wymianę uszkodzonych elementów na nowe. Wymagany tryb serwisu to min. 8x5xNBD – co oznacza dostęp do pomocy technicznej co najmniej w dni robocze w godzinach 8-16, dostępność elementów zamiennych na następny dzień roboczy.

Wymagania dotyczące usług konfiguracji:

Zamawiający wymaga wykonania w zakresie oferty co najmniej następujących usług:

- Fizycznej instalacji urządzeń
- Konfiguracji trybu pracy HA urządzeń,
- Konfiguracji interfejsów i SDWAN (LAN, WiFi, Azure, Internet)
- Konfiguracji tuneli IPSec (4 tunele) i SSL VPN
- Konfiguracji usług Radius, DNS i LDAP
- Konfiguracji kontrolera WiFi i punktów dostępowych
- Konfiguracji polityk dostępowych firewall (około 50 reguł)

III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji zamówienia planowany jest w okresie od dnia podpisania umowy do 16.06.2023 r. z uwzględnieniem zapisów z pkt. XI. Zamawiający planuje podpisanie umowy nie później niż do 09.06.2023 r.

IV. KOD CPV:

– 32420000-3 – Urządzenia sieciowe .

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako **Załącznik nr 2**.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględniać jego założenia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym skan pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.
4. Oferta powinna zawierać:
   - numer zapytania ofertowego;
   - pełną nazwę Wykonawcy, adres zamieszkania/ siedziby, numer telefonu, adres e-mail.
   - cena netto realizacji zamówienia
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
   a) oczywiste omyłki pisarskie,
   b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. XI
e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest Wykonawcą;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie ma możliwości poprawy zgodnie z pkt. VIII
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

1. Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed dostawą, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w umowie: zestawienia wszystkich dostarczonych urządzeń, zgodnie ze złożoną Ofertą, zawierającego takie informacje jak: producent, typ, model, numer seryjny, okres obowiązywania gwarancji, okres obowiązywania wsparcia technicznego, poziom wsparcia technicznego wraz z ceną jednostkową netto.

2. Oświadczenie Wykonawcy lub producenta sprzętu potwierdzające warunki gwarancyjne - określone w OPZ.
3. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
4. Dostarczany Sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.
5. Zamawiający nie dopuszcza Sprzętu refabrykowanego, wymagana jest dostawa Sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta.
6. Gwarancja będzie świadczona w języku polskim.
7. Sprzęt zostanie dostarczony do siedziby Done Deliveries, mieszczącego się przy ul. Batorego 35, 32-120 Andrychów. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu opisanego w OPZ, w terminie do 16.06.2023 r.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące wymagania:

1. **Doświadczenie:**

a) musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie dostarczania rozwiązań NGFW.
b) powinien dostarczyć referencje od co najmniej 2 klientów, którzy korzystali z jego usług w zakresie dostarczania, instalacji i konfiguracji NGFW.
c) powinien być certyfikowanym partnerem wiodących producentów sprzętu sieciowego i oprogramowania bezpieczeństwa.

2. **Zespół i kompetencje techniczne:**

a) musi dysponować zespołem co najmniej 3 inżynierów i specjalistów ds. bezpieczeństwa sieciowego, którzy posiadają certyfikacje w zakresie NGFW.
b) powinien zapewnić informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach kluczowych członków zespołu.

3. **Wsparcie techniczne:**

a) musi oferować wsparcie techniczne dla dostarczanych urządzeń NGFW, włączając w to SLA i gwarantowany czas reakcji na incydenty.
b) powinien dostarczyć informacje na temat dostępności wsparcia technicznego, w tym godzin pracy, kanałów komunikacji i zakresu usług.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga podpisania oświadczeń zawartych w formularzu oferty stanowiącej **Załącznik nr 2.**

Zamawiający może również w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia dokumentacji lub przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zamieszczone w ofertach (załącznikach) informacje.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożony formularz ofertowy wraz załącznikami zawierającymi stosowne oświadczenia. Wymagane jest spełnienie wszystkich warunków.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.

1.	**Cena netto realizacji zamówienia (w PLN)**	**100**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

- **Cena netto realizacji zamówienia** – 100 pkt

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Spośród ofert, które przejdą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert.

KRYTERIUM: cena netto realizacji zamówienia (w PLN)

Punkty przyznaje się w skali od 1 do 100 w następujący sposób

- Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt
- Pozostałe oferty są punktowane według poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Liczba punktów = (Cena netto realizacji zamówienia najniższej oferty/ Cena netto za całość prac badanej oferty)*100%*100

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 2.** do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę, na adres e-mail: compliance@donedeliveries.com oraz poprzez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: **06.06.2023. r. o godz. 23:59 i oznacza wpływ na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.**

X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Do kontaktu z oferentami postępowania wyznaczony jest:
- W sprawach merytorycznych: Sylwia Zając s.zajac@donedeliveries.com kontakt tel. **+48793029029**
- W sprawach formalnych: Michał Żurawicki m.zurawicki@donedeliveries.com, kontakt tel. **+48884068068**

W przypadku zapytań do Zapytania ofertowego, odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi będą udzielane wyłącznie pisemnie.

XI. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiajacym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego wspólnika Zamawiającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcyłożą oświadczenia stanowiące element **Załącznika nr 2**.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny, których nie było możliwości poprawy zgodnie z pkt. IV.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą **(30 dni)** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni.
4. Po rozstrzygnięciu postępowania, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu Zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, bez podania uzasadnienia.
6. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru ofert.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiajacy poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności całkowicie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.
12. Dopuszcza się możliwość zmian umowy dotyczących:
    - wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert,
    - jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    - konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;

– zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, w tym nazwy Wykonawcy i ceny oferty. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości określonych informacji dotyczących złożonej oferty poprzez zaznaczenie ich jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy.
16. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.